ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Este **Acuerdo de Confidencialidad** (en adelante, el “Acuerdo”) es celebrado el **18/03/2025**, entre:

SPIKA TECH, con domicilio en CALLE ALCALA DE GUADAIRA, NUM. 6 PLANTA 6, PUERTA A 28018 MADRID - (MADRID) y CIF B87386900: en adelante “SPIKA TECH”,

Ioana Cretu Andrei, con documento de identidad **30333876G**, con domicilio en Avda. de la del Manojo de Rosas 23, 28041, Madrid, en adelante “EL TRABAJADOR”, por la otra parte.

Ambas partes, en lo sucesivo denominadas de manera conjunta como "LAS PARTES", convienen en celebrar este Acuerdo de Confidencialidad de acuerdo con las siguientes cláusulas:

1 PRIMERA: OBJETO DEL ACUERDO

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales EL TRABAJADOR se compromete a no divulgar, revelar o utilizar la información confidencial de SPIKA TECH, a la que pueda tener acceso durante la relación laboral o con posterioridad a esta.

2 SEGUNDA: DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

A los efectos de este Acuerdo, se entiende como "Información Confidencial" toda aquella información, de cualquier naturaleza, escrita, oral, digital o de cualquier otro medio, relacionada con SPIKA TECH, sus negocios, clientes, empleados, proyectos, estrategias, productos, procesos, datos financieros, tecnológicos, comerciales, técnicos, administrativos o cualquier otro aspecto que no sea de conocimiento público.

Queda expresamente incluido dentro de la definición de Información Confidencial:

1. **Datos personales y profesionales** de empleados, clientes, proveedores o socios comerciales de SPIKA TECH.

2. **Proyectos, planes comerciales o estrategias** futuras de SPIKA TECH.

3. **Información financiera** o contractual no pública.

4. **Propiedad intelectual, know-how, software** o cualquier desarrollo tecnológico.

5. Cualquier otra información que SPIKA TECH considere como confidencial o sensible.

3 TERCERA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR se compromete a:

1. No divulgar, directa o indirectamente, la Información Confidencial a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de SPIKA TECH.

2. No utilizar la Información Confidencial para ningún fin distinto al de cumplir con sus obligaciones laborales o contractuales con SPIKA TECH.

3. Tomar todas las precauciones necesarias para proteger la confidencialidad de la Información Confidencial.

4. Devolver a SPIKA TECH, en el momento en que sea solicitado, todos los documentos, archivos o materiales que contengan Información Confidencial, ya sea en formato físico o digital, sin retener copias de los mismos.

5. Informar de inmediato a SPIKA TECH si tuviera conocimiento de algún uso no autorizado o divulgación de la Información Confidencial.

4 CUARTA: EXCLUSIONES

La Información Confidencial no incluirá aquella información que:

1. Sea de dominio público o se haga pública por medios distintos a la divulgación por parte de EL TRABAJADOR.

2. Haya sido conocida por EL TRABAJADOR antes de recibirla de SPIKA TECH, sin estar sujeta a restricciones de confidencialidad.

3. Sea recibida legítimamente por EL TRABAJADOR de un tercero sin violación de este Acuerdo.

4. Sea divulgada con autorización expresa y por escrito de SPIKA TECH.

5 QUINTA: DURACIÓN DEL ACUERDO

Este Acuerdo entrará en vigor desde el momento de su firma y tendrá una duración indefinida, siendo aplicable durante el tiempo de la relación laboral entre LAS PARTES y continuará vigente por un período de **20 años** después de la finalización de dicha relación, salvo que SPIKA TECH decida lo contrario por escrito.

6 SEXTA: CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Acuerdo por parte de EL TRABAJADOR, SPIKA TECH se reserva el derecho de:

1. Tomar las acciones legales pertinentes, incluidas, pero no limitadas a demandas por daños y perjuicios.

2. Proceder con la rescisión inmediata de la relación laboral, sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable.

7 SÉPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE

Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de **España.** Cualquier controversia que surja en relación con este Acuerdo será sometida a los tribunales competentes de **Madrid.**

8 OCTAVA: MODIFICACIONES

Cualquier modificación o cambio a este Acuerdo deberá realizarse por escrito y ser firmado por ambas partes.

9 NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

En señal de conformidad, LAS PARTES firman este Acuerdo en **Madrid** el día **[Fecha]**.

SPIKA TECH		
Nombre	Cargo	Firma
David Pozo Sánchez	Responsable del SGSI	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 19/03/2025

EL TRABAJADOR		
Nombre	Documento de identidad	Firma
Ioana Cretu Andrei	30333876G	CRETU ANDREI IOANA - 30333876G Firmado digitalmente por CRETU ANDREI IOANA - 30333876G Fecha: 2025.03.18 19:51:53 +01'00'